

외주 용역 계약서

[주식회사 넥톤](이하 “갑”이라 합니다)은 [뉴그릿](이하 “을”이라 합니다)에게 퍼블리싱을 의뢰하면서 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 [목적]

본 계약은 “갑”이 “을”에게 개발 업무 의뢰함에 있어 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 [계약업무]

“을”은 “갑”이 의뢰한 아래 각 호의 과업을 성실히 수행하여야 하며, 이에 따라 다음의 업무 범위를 포함한다.

<https://www.figma.com/design/Uem6oMtxVTpl5W38kitfbs/%EC%9C%A0%EB%A7%81%ED%8C%8C%EC%9B%8C?node-id=0-1&p=f&t=zFBn4oLxPEhlbMch-0>

SW (FE/BE_2차)
- 이메일 인증화면 UI 업데이트
- 비밀번호 찾기 이메일 인증화면 UI 업데이트
- 질문 로그 어드민 통계 확인 페이지 구축
- 더보기 (미처리 문서, 최근 업로드 문서, 최근 로그 문서) - 알림기능
- field 명 이음통의어 매칭 테이블
- table field 재정리 - flag 재정리 (데이터 추출 상태, 사용자 확인, 미처리 알림) - 처리 지연 문서 알림 (메일, 카카오톡 알림)
- table field 재정리 - flag 재정리 (데이터 추출상태, 입금여부, 미수금, credit 초과) - 거래처 관리 filed 추가 (payment term, credit) - 미수금 알림 기능 (메일, 카카오톡 알림)
- table field 재정리 - flag 재정리 (데이터 추출 상태, 사용자 확인, 미처리 알림) - 처리 지연 문서 알림 (메일, 카카오톡 알림)
- email 연동 - 구글 드라이브 연동(input) - 구글 스프레드 시트 연동(output)
- 초대 메일 UI 업데이트

제3조 [계약 기간]

계약기간은 2025년 11월 07일로부터 2025년 11월 28일 로 하며, “갑”과 “을”의 합의 하에 다음계약을 연장한다.

제4조 [근무시간 및 장소]

① “을”은 본 계약상의 업무를 자율적으로 수행하되, 필요한 경우 “갑”과 협의하여 업무 수행 방식(시간, 장소 등)을 조율할 수 있다.

제5조 [양 당사자의 권리와 의무]

- ① “갑”은 “을”이 과업하는데 필요한 자료 및 정보 등을 제공하여야 하며, 과업수행을 위한 “을”의 요청이 있는 경우 이에 적극적으로 협조하여야 한다.
- ② “을”은 본 계약상 부담하는 모든 사항을 “갑”과 합의한 대로 이행하여야 하며, 신의성실의 원칙에 따라 계약 내용을 이행하여야 한다.
- ③ “갑”은 “을”의 과업과 관련하여 협의할 사항이 있는 경우 “을”에게 협의를 요청할 수 있고 “을”은 이러한 “갑”의 요구에 최대한 협조한다.
- ④ “을”은 본 계약 종료 후 지체없이 “갑”으로부터 제공 받은 서류, 정보, 데이터 기타 모든 형태의 자료를 “갑”에게 반환하여야 하고, 반환이 어려운 경우 이를 파기하고 “갑”의 승인을 받아야 한다.

제6조 [대금지급]

1. “갑”은 “을”이 본 계약에 따른 완료 보고서/산출물 공유하고, “갑”이 이를 검수·승인한 경우에 한하여 계약금액을 지급한다.
2. 지급 절차는 다음 각 호에 따른다.
 - ① “을”은 과업 완료 후 결과물을 “갑”에게 제출한다.
 - ② “갑”은 제출일로부터 5영업일 이내에 결과물을 검수하며, 이상 없을 시 승인 통지를 한다.
 - ③ 승인 통지가 있는 날로부터 5영업일 이내에 계약금액(또는 잔금)을 “을”에게 지급한다.
3. 만약 “갑”이 검수 과정에서 보완·수정을 요청한 경우, “을”은 이를 성실히 반영하여 재제출 하여야 하며, 재제출된 결과물이 승인되는 시점을 완료일로 본다.
4. 대금 지급은 “을”이 지정한 계좌로 이체하며, 본 과업 계약 금액은 800,000/월 KRW (tax 미포함)으로 한다.
[대금 지급 계좌]
예금주: 남동현
은행명: 기업은행
계좌번호: 522-020195-01-017
** 동국대학교 산학협력단을 통해 선지급 하며, 업무/용역이 마무리 되지 않은 경우 비용 넥톤에 환급한다.

제7조 [비밀유지 및 지식재산권의 귀속]

- ① “을”은 본 계약 및 과업과 관련하여 알게 된 정보를 외부에 누설하지 않으며, 위반 시 발생하는 손해에 대해 책임을 진다.
- ② “을”이 본 계약을 수행하며 창작·개선·작성한 산출물(소스코드, 문서, 데이터, 아이디어 포함)의 모든 지식재산권은 “갑”에게 귀속된다.
- ③ 본 조항은 계약 파기/종료 후에도 3년간 유효하다.

제8조 [경업금지 및 후속활동 제한]

- ① “을”은 계약 기간 중 및 종료 또는 파기 후 2년 간, “갑”과 동일·유사한 업종을 직접 창업하거나 제3자를 통해 영위하지 않는다.
- ② “을”은 본 계약 수행 중 취득·작성한 자료, 아이디어, 고객정보, 산출물을 활용하여 독자적으로 사업화하거나 제3자에게 제공하지 않는다.
- ③ 단, “갑”이 사전 서면으로 승인한 경우에는 예외로 한다.
- ④ 본 조항 위반 시 “갑”은 민·형사상 책임 및 손해배상을 청구할 수 있다.

제9조 [하자보수]

- ① 하자보수 기간 내 결과물 발생 또는 발견되는 '하자'에 대한 무상 보수 의무를 가진다.

(1) 다음 각호 해당하는 하자에 대해서는 하자 보수를 청구할 수 없다.

- 발주자가 제공한 자료로 인해 발생한 하자

(2) 다음 하자보수 청구에 대해 정당한 사유없이 요청을 거절할 수 없다. 다만, 아래 사항을 객관적으로 증명한 경우 그렇지 아니하다.

- 결과물 발생 문제가 하자에 해당하지 않는다는 사실

- ② 하자보수는 계약 종료된 날로부터 3개월로 한다.

제10조 [지체상금]

- ① “을”이 납기 내 결과물을 납품하지 않는 경우 또는 검사에 합격하지 못한 경우 “갑”은 다음과 같이 지체상금을 선정하여 청구할 수 있다.

- 지체 상금은 지체일수 매 1일에 대해 총 계약금액(부가가치세 포함한 금액)의 1000분의 1.5에 해당하는 금액으로 한다.

- 납품 기한 내 결과물을 납품한 경우 검사에 소요된 기간은 지체일수에 포함하지 않는다. 단, 검사에 불합격한 경우 결과물 보수를 요청한 날부터 최종 검사 합격한 날까지의 기간은 지체일수에 포함한다.

제11조 [권리의 이전·양도·처분·재위탁 금지]

“갑” 또는 “을”은 서로 상대방의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고는 어떠한 이유로도 본 계약상 자신의 권리나 의무를 다른 제 3자에게 이전·양도·처분·재위탁할 수 없다.

제12조 [해지]

- ① “갑”과 “을”은 다음 각 호에 해당될 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

(1) 정당한 이유 없이 과업 진행이 이루어지지 않을 때

(2) 정당한 이유 없이 계약기간 내에 과업완료가 불가능하다고 판단될 때

(3) 상호간에 계약을 해지하기로 서면합의한 때

(4) 회생절차, 파산절차의 개시신청, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 보전처분의 신청, 기타 이와 유사한 신청, 회사의 해산결의 등의 사유가 발생한 때

(5) 압류, 가압류, 가처분, 경매의 집행을 받거나 국세나 지방세 체납, 기타 공법상의 처분을 받고 7일 이내에 집행취소나 체납 등 처분의 취소를 받지 않은 때

(6) 기타 본 계약상의 과업을 수행하는 것이 불가능하다고 객관적으로 판단될 때

② 본 조에 따른 계약의 해지는 계약기간 중 발생한 당사자 간의 권리의무에 따른 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다.

제13조 [손해배상]

① 본 계약과 관련하여 “을”의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 “갑” 또는 제 3자에게 손해가 발생한 경우, “을”은 이에 대한 손해를 배상할 책임이 있다.

② “을”의 귀책사유로 인하여 기타 제3자에게 손해가 발생하는 경우 이는 “을”이 부담하며, “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”이 “을”에게 이를 구상할 수 있다.

제14조 [일부무효]

본 계약의 일부 조항이 법령 또는 판결에 의하여 무효 또는 불법으로 판정되는 경우에도 본 계약 전체가 무효로 되는 것은 아니며, 무효로 되지 않는 다른 조항은 법령에 의하여 허용되는 한도에서 여전히 유효하게 존속하고, 무효 또는 불법조항이 포함되지 않았던 것처럼 해석한다.

제15조 [계약의 변경]

본 계약은 “갑”과 “을”의 서면합의에 따라 변경될 수 있다.

제16조 [관할]

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 합의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 “갑”의 본점 소재지 관할법원을 제1심 관할법원으로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

각 당사자는 위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여, 각각 서명(또는 기명)날인 후 “갑”과 “을”이 각각 1통씩을 보관한다.

“갑”

회사명: 주식회사 넥톤

사업자번호: 739-81-03517



“을”

성명 : 남동현 (인)



회사명: 뉴그릿

사업자번호: 166-35-01465

[별첨1] 비밀유지 서약서, 영업기밀 유지 서약서

위 본인은 일자로 주식회사 (주) 넥톤 (이하, '회사'라 함)에 프로젝트 수행함에 따라, 회사로부터 영업비밀 및 영업자
산의 중요성과 영업비밀 등의 보호와 관련한 법령 및 회사의 취업규칙, 영업비밀 관리규정 기타 사규, 방침, 정책 등에 관하여 충분한
설명을 듣고 그 내용을 이해하였기에, 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 본인은, 아래와 같은 정보가 회사의 영업비밀에 해당함을 확인하며, 회사의 취업규칙, 영업비밀 관리규정 기타 사규, 방침, 정책
등을 준수할 것을 서약합니다.
 - 영업비밀 관리규정 기타 회사의 내부 규정에 기재된 영업비밀 보호대상
 - 영업비밀임이 표시된 기술자료, 공장 배치도, 제품 설계도면, 금형, 시제품, 제조 및 판매 매뉴얼, 제조원가, 판매 및 가격
결정, 거래선 자료, 인력정보 등에 관한 정보 등
 - 통제구역, 시건 장치, 패스워드 등으로 접근이 제한된 컴퓨터시스템, 보관함, 통제구역에 보관된 기록매체, 문서, 물건, 정
보 등
 - [추가 사항 기재]
 - 그 밖에 회사가 영업비밀로 지정하고 표시하였거나, 회사가 영업비밀로 관리하고 있는 비밀정보
- 본인은, 회사에 재직 중 취득하게 되는 회사의 영업비밀, 회사의 연구개발·영업·재산 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 정보
기타 회사의 주요 영업자산을 재직 시는 물론 퇴사 후에도 이를 비밀로 유지하고, 회사의 사전 서면 동의 없이는 경쟁 업체나 제
3자에게 제공하거나 누설하지 않으며, 부정한 목적으로 공개하거나 사용하지 않을 것을 서약합니다.
- 본인은, 회사에 재직 중 취득하게 되는 회사의 영업비밀, 회사의 연구개발·영업·재산 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 정보
기타 회사의 주요 영업자산에 대한 모든 권리가 회사의 소유임을 인정하고, 이를 회사에 귀속시킬 것을 서약합니다.
- 본인은, 회사에 재직 중 회사의 승인을 받지 아니하고는 통제구역, 허가 받지 않은 정보, 시설 등에 접근하지 아니 하며, 회사의
영업비밀을 복제하거나 사본 등의 형태로 보관하지 아니할 것을 서약합니다.
- 본인은, 입사 전 또는 재직 중에 취득한 타인의 영업비밀 등에 해당하는 정보를 회사에 제공하거나 개시하지 않을 것이며, 업무
상 그 정보의 개시가 불가피하다고 판단되는 경우에는 사전에 회사와 상의하여 타인의 영업비밀 등을 침해하지 않도록 할 것을
서약합니다.
- 본인은, 회사에 재직 중에 회사의 사전 승인을 받지 아니하고는 회사와 동종, 유사업체의 임직원으로 겸직하거나 자문을 제공하
지 아니할 것을 서약합니다.
- 본인은, 회사의 컴퓨터 등 정보처리장치와 정보통신망은 업무용으로만 사용할 것이며, 회사가 불법행위 방지 및 영업비밀 등의
보호를 위하여 필요한 경우 본인의 컴퓨터 등 정보처리장치나 전자 우편 또는 인터넷 등 정보통신망의 사용 내역, 기타 필요한
정보를 모니터링 할 수 있으며, 불법행위 또는 영업비밀 등의 누설이나 침해의 우려가 있을 경우 관련 내용을 열람할 수 있음을
(이해하고, 이에 동의합니다.)
- 본인은, 퇴사시 재직 중에 보유하였던 회사의 영업비밀, 회사의 연구개발·영업·재산 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 정보
기타 회사의 주요 영업자산과 관련된 자료 모두를 회사에 반납하고, 이에 관한 어떠한 형태의 사본도 개인적으로 보유하지 않
며, 반납할 수 없는 것은 폐기할 것을 서약합니다.

위 서약한 사항을 위반할 경우 관련 법규에 의한 민·형사상 책임을 감수 할 것임을 서약합니다.

(위 내용을 확인하고 이해하였으며, 이에 서명함)

서약자: 남동현(서명)

주민등록번호 970215-1865428



주식회사 넥톤 귀하

[별첨2] 인수인계 확인 및 제출 의무에 관한 부속합의서

본 합의서는 “갑”과 “을” 간 체결된 계약서 제7조 및 제9조에 따른 인수인계 의무를 명확히 하기 위해 작성되었다.

제1조 [인수인계 의무]

- ① “을”은 퇴직일(계약 종료일) 전까지 “갑”이 지정한 양식에 따라 업무 인수인계서를 작성·제출하여야 한다.
- ② 인수인계 내용은 다음을 포함한다.

- 담당 업무 목록 및 주요 내역
- 진행 중 프로젝트 현황 및 후속 조치
- 외부 이해관계자 연락처 및 기록
- 업무용 계정, 장비, 자료 등 반환 내역
- 그 외 “갑”이 지정하는 항목

제2조 [확인 및 서명]

- ① “갑”은 제출된 인수인계 내용을 검토 후 이상이 없으면 확인서를 교부한다.
- ② 해당 확인서가 발급되어야 퇴직이 최종적으로 인정된다.

제3조 [불이행 시 조치]

- ① “을”이 정당한 사유 없이 인수인계 의무를 이행하지 않을 경우, “갑”은 다음 조치를 취할 수 있다.
 - 퇴직일 연기 또는 보류
 - 최종 대가 일부 유보(법령이 허용하는 범위 내)
 - 인수인계 불이행으로 인한 손해배상 청구

- 고의적 은닉·누락 시 형사 고발

제4조 [기타]

- ① 본 합의서는 근로계약서와 동일한 법적 효력을 가진다.
- ② 기타 사항은 근로기준법 및 신의성실 원칙에 따른다.

(서명란)

“갑”: __ (주) 넥톤__ (서명/날인)
“을”: _____ (서명)

뉴그릿

작성일자:

